# Cas pratique : le traitement d'une plainte déontologique par un ordre d'avocats

Une plainte déontologique est déposée contre un avocat. Plus de trois ans après, le plaignant n'a reçu aucune réponse connue. Ce cas pratique, fondé sur des pièces publiées, propose sept questions sur le délai raisonnable, le devoir d'information d'un ordre professionnel, la preuve de l'envoi, la consultation préalable du bâtonnier, la frontière entre faute déontologique et infraction pénale, les voies de recours et la manière de documenter publiquement un dossier. Les personnes sont désignées par leur rôle ; la table de correspondance se trouve en fin de page.

## Les textes à connaître avant de commencer : le faux en écriture publique

La plainte qualifie les faits de **complicité de faux en écriture publique** et d'**usage de faux en écriture publique**. Deux textes sont à connaître : le Code pénal visé par la plainte (articles 22, 303 et 305) et l'ancien Code pénal, dit Code Bouvenet (articles 145, 146 et 148), applicable aux faits antérieurs au Code pénal de 2018 (voir l'analyse du certificat d'acquit de droit).

**Code pénal visé par la plainte (textes tels que reproduits dans la plainte)**

> **Article 303.** « Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en a frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avérés des faits qui ne l'étaient pas. »
>
> **Article 305.** « Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui a fait usage des actes faux est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans (10) à vingt (20) ans. »
>
> **Article 22.** « Est complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Est également complice la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. »

**Ancien Code pénal (Code Bouvenet), tel que résumé dans l'analyse du site**

| Article | Ce qu'il réprime |
|---|---|
| 145 | Le faux commis par un fonctionnaire ou un officier public dans l'exercice de ses fonctions, notamment par altération d'un acte, supposition de personne ou inscription frauduleuse dans un registre ou un acte public. |
| 146 | Le fait, pour l'officier public qui rédige un acte de son ministère, de dénaturer frauduleusement l'acte ou de constater comme vrais des faits qui sont faux. |
| 148 | L'usage conscient d'un acte faux. |

**Les éléments que les deux textes ont en commun :** un auteur investi d'une fonction publique ou d'un office public ; un acte rédigé dans l'exercice de cette fonction ; la dénaturation frauduleuse de la substance ou des circonstances de l'acte, ou la constatation comme vrais de faits qui ne l'étaient pas ; l'usage de l'acte faux, puni séparément ; la complicité, définie par l'article 22 dans le Code pénal visé par la plainte.

*Les numéros d'articles doivent être vérifiés sur le texte officiel en vigueur au jour des faits.*

# 1. Les faits

| Date | Fait | Pièce |
|---|---|---|
| 2 avr. 2023 | Le plaignant dépose une plainte déontologique auprès du Bâtonnier contre un avocat, sur le fondement de l'article 56 (alinéas 1 à 3) du Règlement intérieur du Barreau. L'auteur de la plainte qualifie les faits de complicité de faux et d'usage de faux en écriture publique. | Plainte, 4 p. |
| 20 oct. 2023 | Un avis de réception postal, revêtu du cachet de l'Ordre et d'un cachet postal de cette date, est versé au dossier. | Dossier complet, p. 3 |
| 20 juin 2024 | Le plaignant relance le Bâtonnier et demande l'état d'avancement du dossier et la suite envisagée, quelle qu'elle soit. | Relance, 1 p. |
| 17 mars 2025 | Le cabinet du Bâtonnier écrit au Procureur Général, à l'occasion de la convocation de l'avocat par la Brigade criminelle : il invoque l'article 6, alinéa 2 (tel que cité dans la lettre), du Règlement n° 05/CM/UEMOA, affirme que « la cause est déjà en instruction » et demande à exercer sa « prérogative de consultation » avant toute audition d'avocat. La lettre est enregistrée au Parquet Général le 19 mars 2025, jour de l'audition. | Lettre du 17 mars 2025 |
| 19 mars 2025 | L'avocat convoqué ne comparaît pas ; un notaire, également visé par la plainte du plaignant devant la justice pénale, est entendu comme témoin. | Réponse de la Brigade criminelle |
| 29 avr. 2025 | La Brigade criminelle rapporte, dans une lettre à la Cour constitutionnelle, que la lettre du Bâtonnier indique que « la cause est déjà en instruction » et que l'avocat « aurait déjà déféré » aux observations demandées. | Réponse n° 268/2025 |
| 28 mai 2025 | Le plaignant saisit la Cour constitutionnelle contre le Bâtonnier (article 7-1 d) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples). | Requête n° 1471/331/REC-25 |
| 5 août 2025 | Le greffe notifie une audience fixée au 30 septembre 2025. | Convocation n° 3081/CC/GEC |
| 14 oct. 2026 | Aucune décision au fond n'est connue du requérant ; aucune notification d'instruction ne lui a été adressée. | — |

# 2. Les questions

**Question 1 · Le devoir d'information du plaignant**
Un ordre d'avocats saisi d'une plainte doit-il en accuser réception, l'instruire et informer le plaignant de la suite donnée ? Sur quels fondements (règlement intérieur, règlement UEMOA, principes généraux, article 7 de la Charte africaine) ?
*Piste.* Distinguer l'obligation d'instruire, l'obligation de décider et l'obligation d'informer. Rechercher dans le Règlement intérieur les dispositions sur l'instruction des plaintes. L'absence de texte exprès sur l'information du plaignant exclut-elle toute obligation ?

**Question 2 · Le délai raisonnable**
La notion de délai raisonnable, tirée de l'article 7-1 d) de la Charte, s'applique-t-elle à une instance déontologique qui n'est pas une juridiction ? Comment apprécier la durée écoulée : 14 mois à la relance, 25 mois à la saisine de la Cour, 42 mois au 14 octobre 2026 ?
*Piste.* Les trois critères classiques : complexité de l'affaire, comportement du plaignant, comportement

des autorités. Discuter la qualification d'« instance » et la portée de l'article 7. Quelle est la date à retenir pour faire courir le délai ?

**Question 3 · La preuve de l'envoi et de la réception**
Que prouve un courriel ? Que prouve un avis de réception postal revêtu du cachet du destinataire ? À qui incombe la preuve de la saisine ?
*Piste.* Comparer la force probante des deux modes d'envoi. Examiner l'avis de réception versé au dossier (cachets, date, signataire). Que se passe-t-il lorsque le destinataire ne délivre aucun accusé de réception de la plainte ?

**Question 4 · La consultation préalable du bâtonnier et la preuve d'une instruction**
L'article 6, alinéa 2 (tel que cité dans la lettre), du Règlement n° 05/CM/UEMOA permet-il au bâtonnier de demander à être consulté avant l'audition d'un avocat ? Cette prérogative suspend-elle une enquête pénale ? La mention « la cause est déjà en instruction », affirmée dans la lettre sans date ni référence d'un acte, prouve-t-elle l'existence d'une instruction ?
*Piste.* Distinguer les rapports entre autorités (bâtonnier, parquet, police judiciaire) des obligations envers le plaignant. Identifier ce qui est une constatation de l'auteur de la lettre et ce qui est un propos rapporté par un tiers (ici, la Brigade criminelle qui cite la lettre). Quelles pièces permettraient de corroborer ou d'infirmer l'énoncé ?

**Question 5 · Faute déontologique et infraction pénale**
La plainte invoque des qualifications pénales (articles 22 et 303 à 305 du Code pénal). Un bâtonnier peut-il en connaître ? L'instance déontologique doit-elle attendre l'issue de la procédure pénale ?
*Piste.* Séparer le manquement aux obligations de la profession (règlement intérieur) et l'infraction (juridictions pénales). Rechercher les textes sur la procédure disciplinaire et sur ses rapports avec l'action pénale. Rappeler que la qualification relève du juge et que la présomption d'innocence s'applique.

**Question 6 · Les voies de recours**
Quelles voies s'offrent au plaignant dont la plainte reste sans réponse : relance, Cour constitutionnelle (article 114 de la Constitution), Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, plainte pénale ? Dans quel ordre ? À quelles conditions ?
*Piste.* La saisine de la Commission africaine suppose en principe l'épuisement des recours internes, sauf procédure anormalement prolongée (article 56, point 5, de la Charte, à vérifier sur le texte). Quels sont les pouvoirs de la Cour constitutionnelle : constater, enjoindre, transmettre ? Un renvoi d'audience est-il une décision ?

**Question 7 · Publier un dossier sans le travestir**
Un plaignant publie sur internet les pièces d'une procédure qu'il tient pour restée sans réponse. À quelles conditions peut-il le faire sans méconnaître la présomption d'innocence, la protection des données personnelles et le droit de réponse ?
*Piste.* Distinguer faits, pièces et qualifications. Examiner les garde-fous : citation de la pièce à l'appui de chaque phrase, mention de l'absence de condamnation, occultation des coordonnées personnelles, procédure de droit de réponse, publication des pièces qui manquent. Les comparer à ceux du dossier étudié (droit de réponse).

# 3. Pièges pédagogiques (sous forme de questions)

- **Le silence d'un ordre professionnel est-il une décision ?** Qu'est-ce qui distingue une décision implicite, un refus et une absence d'acte ?
- **Une lettre qui dit « la cause est en instruction » prouve-t-elle une instruction ?** Qui l'a écrite, à qui, quand est-elle parvenue à son destinataire, et que produit-elle à l'appui ?
- **Un renvoi d'audience est-il une décision ?** Quelle différence avec un jugement au fond ?
- **Une qualification pénale posée dans une plainte vaut-elle établissement de l'infraction ?** Qui qualifie, et à quel stade ?

- **Quarante-deux mois sont-ils, en soi, déraisonnables ?** Que faut-il encore examiner ?

# 4. Grille de correction (20 points)

| Compétence | Points | Critère |
|---|---|---|
| Connaissance des textes | 7 | Identification des textes applicables (règlement intérieur, règlement UEMOA, Charte africaine, Constitution) et de leur portée ; exactitude des citations. |
| Application aux pièces | 7 | Rapprochement précis des textes et des pièces ; distinction entre ce que les pièces établissent et ce qu'elles n'établissent pas. |
| Distinction faits, pièces, qualifications | 3 | Séparation de la constatation, du propos rapporté et de la qualification juridique. |
| Esprit critique et prudence | 3 | Objections raisonnables, hypothèses alternatives, pièces manquantes, absence de qualificatif employé comme vérité. |

# 5. Pour aller plus loin

- La plainte déontologique du 2 avril 2023, pièce par pièce
- Que dit la lettre du 17 mars 2025 ?
- Le recours n° 1471/331/REC-25 devant la Cour constitutionnelle
- Ce que l'article 7-1 d) impose à une instance déontologique
- Comment saisir le Bâtonnier et la Cour constitutionnelle
- Le dossier complet

# Textes de référence

- **Règlement intérieur du Barreau de la République du Bénin** : article 56, alinéas 1 à 3 (devoirs invoqués par la plainte).
- **Règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014** relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA : article 6 (l'alinéa invoqué par la lettre est le 2e ; à vérifier sur le texte).
- **Charte africaine des droits de l'homme et des peuples** : article 7-1 d) ; article 56, point 5 (à vérifier sur le texte).
- **Constitution du Bénin** : article 114.
- **Code pénal béninois** : articles 22 et 303 à 305, tels qu'invoqués par la plainte ; **ancien Code pénal (Code Bouvenet)** : articles 145, 146 et 148 (voir ci-dessus).
- **Décision DCC 25-024 du 30 janvier 2025** de la Cour constitutionnelle, invoquée par la requête : texte. La Cour s'y saisit d'office et dit que le Bâtonnier a violé l'article 7 de la Charte africaine à propos de la commission d'office d'avocats.

*Les numéros d'articles et les délais doivent être vérifiés sur le texte en vigueur au jour de la saisine.*

▼ Table de correspondance des rôles (à consulter après l'exercice)

| Rôle dans le cas pratique | Personne désignée dans le dossier |
|---|---|
| Le plaignant | Gilles Sixte Féliho |
| Le Bâtonnier | Me Angelo Hounkpatin, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin du 5 janvier 2023 au 26 janvier 2026 |
| L'avocat mis en cause | Me Victorien Olatundji Fade |
| Le notaire entendu comme témoin | Me Félix Awé Balley |

**Second cas pratique.** Les confusions d'une enquête pénale et les règles déontologiques à l'épreuve des pièces : onze questions, pistes de réponse et grille de correction, en version PDF.

---

Source : https://wadagni2026-verite.com/batonnier-hounkpatin/cas-pratique-plainte-deontologique/ · Éthique Juridique 2.0 Internationale · version du 14 octobre 2026.
© 2026 Gilles FÉLIHO — Éthique Juridique 2.0 Internationale · Mentions légales · Droit de réponse · Accueil